

上海闵行“11.16” “佳盈 307”轮与“弋江 1089”轮碰撞致人 死亡事故调查报告

一、事故简况

2018 年 11 月 16 日约 2000 时，卢某个体所有、舟山 XX 船务有限公司经营的“佳盈 307”轮与董某某个体所有、芜湖 XX 航运有限公司经营的一般干货船“弋江 1089”轮在上海棉花仓库码头前沿水域发生碰撞，碰撞后“佳盈 307”轮右锚滑脱碰到“弋江 1089”轮船上人员，造成“弋江 1089”轮一人死亡，左舷后部局部凹陷，未发生水域污染，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，闵行海事局立即成立上海黄浦江“11.16”“弋江 1089”轮与“佳盈 307”轮碰撞事故调查组，依法依规开展事故调查。事故调查组通过调查询问当事船员、勘查事故现场、调取现场 CCTV 录像等途径，共获得：1) 询问笔录 6 份； 2) 船舶和船员资料 2 套；3) CCTV 视频 1 份；4) 现场照片若干；5) 水上交通事故现场勘验记录 2 份；6) 水上交通事故报告书 2 份。

二、事故船舶基本情况

(一) 船舶概况。

1. “佳盈 307”轮。

船名：“佳盈 307”	船舶种类：散货船
船籍港：舟山	航区：沿海
总吨：2908	净吨：1628
总长：99.15 米	船宽：14.8 米
型深：7.2 米	满载吃水：5.7 米
主机功率：1765 千瓦	建成日期：2007 年 1 月
船舶所有人：卢某	
船舶经营人：舟山 XX 船务有限公司	



图 1：“佳盈 307” 轮

2. “弋江 1089” 轮。

船名：弋江 1089	船舶种类：一般干货船
船籍港：安徽芜湖	航区：内河 A 级
总吨：797	净吨：446
满载排水量：1798 吨	参考载货量 B 级：1527 吨
总长：58.00 米	船宽：10.8 米

型深：4.1 米

满载吃水：3.5 米

主机功率：300 千瓦

建成日期：2013 年 10 月

船舶所有人：董某某

船舶经营人：芜湖 XX 航运有限公司



图 2：“弋江 1089”轮照片

（二）船舶检验和发证情况。

1. “佳盈 307”轮。

该轮船舶相关证书齐全有效。最后一次检验为：2018 年 10 月 22 日在舟山港进行了年度检验，检验由浙江省船舶检验局舟山检验处实施，主要证书情况具体见下表：

证书名称	签发机关	有效期
船舶国籍证书	中华人民共和国舟山海事局	2019. 10. 12
海上货船适航证书	浙江省船舶检验局	2021. 10. 21

海上船舶载重线证书	浙江省船舶检验局	2021. 10. 21
海上船舶防止油污证书	浙江省船舶检验局	2019. 10. 12
临时安全管理证书	舟山海事局	2019. 5. 12
船舶最低安全配员证书	舟山海事局	2019. 10. 12

表 1：“佳盈 307”轮船舶证书情况

2. “弋江 1089”轮。

该轮法定证书齐全有效。最后一次检验为：2018 年 9 月 29 日在上海港进行了年度检验，检验由安徽省船舶检验局（芜湖）实施，适航证书等主要证书情况具体见下表：

证书名称	签发机关	有效期
内河船舶适航证书	安徽省船舶检验局（芜湖）	2019. 10. 12
船舶国籍证书	安徽省芜湖市地方海事局	2021. 10. 21
最低安全配员证书	安徽省芜湖市地方海事局	2021. 10. 21
载重线证书	安徽省船舶检验局（芜湖）	2019. 10. 12
内河船舶吨位证书	安徽省船舶检验局（芜湖）	

表 2：“弋江 1089”轮船舶证书情况

（三）船员情况。

1. “佳盈 307”轮。

该轮本航次持证配员 11 人，满足最低配员证书要求。事故发生时，由船长包某某驾驶船舶，大副郑某某在船头了头。

包某某，男，持有丙二船长适任证书，证书号码：BDA12120180XXXX，有效期 2023 年 7 月 3 日。

郑某某，男，持有丙类大副适任证书，证书号码：BHB11220170XXXX，有效期 2022 年 3 月 29 日。

2. “弋江 1089” 轮。

事故发生航次共有三名在船人员，分别为二类船长董某某，三类驾驶员翟某某，随船人员万某某（无船员服务簿）。该船最低配员证书要求配备二类船长一名，二类驾驶员一名，二类轮机员一名，当连续航行作业时间超过 16 小时需增配一名驾驶员。该轮缺二类驾驶员和二类轮机员各一名，配员情况不能满足最低配员证书要求。事故发生时，由董某某驾驶船舶。

董某某，男，持有内河二类船长证书，证书编号 34022119740927XXXX，有效期：2021 年 11 月 24 日。

（四）公司情况。

1. “佳盈 307” 轮。

“佳盈 307”轮由卢某于 2018 年买进，归卢某个体所有。

“佳盈 307”轮所有人卢某于 2018 年 10 月 30 日与舟山 XX 船务有限公司签订船舶安全管理协议，将该轮委托对方管理。11 月 4 日接受了船舶安全管理体系临时审核，11 月 13 日取得临时安全管理证书，证书由舟山海事局签发。

舟山 XX 船务有限公司成立于 2014 年，注册地是浙江省舟山市定海区，注册资本贰佰万元整，法定代表人：朱某某。主要从事国内沿海及长江中下游普通货物运输，目前共经营管理船舶 28 艘。

该公司 2018 年 8 月 17 日取得中华人民共和国舟山海事局签发的船种为其他货船的公司临时符合证明，同年 9 月 30 日取得中华人民共和国舟山海事局签发的船种为散货船的公司临时符合证明，有效期至 2019 年 9 月 29 日，目前公司共管理六艘船舶，均是 3000 总吨以下的海船，岸基体系人员 6 名，设有海务、机务、体系办、人事和财务等部门。

2. “弋江 1089” 轮。

“弋江 1089” 轮登记船舶所有人董某某，2016 年 1 月该船光租给芜湖 XX 航运有限公司经营，租赁期限 5 年，租金 0.5 万元/年。实际上该船是挂靠在芜湖 XX 航运有限公司名下，船舶所有人自己负责经营与安全管理。

芜湖 XX 航运有限公司成立于 2008 年，注册地是安徽省芜湖市芜湖县，注册资本壹佰万元整，法定代表人：崔某某。主要从事长江中下游干线及支线普通货船运输，目前公司自有经营内河船舶 5 艘，计 1631 总吨，光租经营内河船舶 32 艘，计 11443 总吨。公司共有岸基管理人员 9 名，设有海务、机务、人事和财务等部门。

（五）航次和载货情况。

1. “佳盈 307” 轮。

“佳盈307”轮2018年11月15日从舟山大瞿山装载4500吨石子开航，16日1233时左右，靠泊上海棉花仓库码头，约1920时，卸载完毕，空载离泊，前后吃水0.7米/3.7米。

2. “弋江 1089” 轮。

2018年11月15日1800时左右，“弋江1089”轮在张家港装载1500吨细沙开航，开航时船舶前后吃水3.5米左右，目的港上海棉花仓库码头。

（六）安检情况。

1. “佳盈 307” 轮。

该轮原船名为“义海 170”，最近一次安检时间是 2016 年 12 月 12 日，由舟山岱山海事处实施安检，该次安检共发现缺陷 11 项，缺陷涉及到消防、救生及航行安全等方面，所有缺陷在 2016 年 12 月 12 日全部复查合格。更名为“佳盈 307”轮后于 2018 年 11 月刚刚投入运营，没有船舶安全检查的记录。

2. “弋江 1089” 轮。

该轮最近一次船舶安全检查于 2018 年 9 月 18 日由上海市闵行地方海事所实施，没有安全检查缺陷记录。

三、环境情况

（一）气象水文（海况）情况。

根据上海气象台的记录及事故双方的陈述事故发生当日，天气及水文气象情况正常，没有影响瞭望与船舶操作的恶劣天气现象发生，具体情况如下：

天气：多云

风力：东北风 5-6级

潮汐：初涨潮，流速约0.5节

能见度正常？

（二）事故水域通航环境情况。

事发地处于黄浦江上游棉花仓库码头前沿水域，该码头长度约 180 米，上游是关港港池，下游是城建码头。该水域是半日潮港，事发是处于涨潮时段，船舶流量较大，离泊船需择机掉头离泊。

四、事故搜救情况

11 月 16 日 2030 时，闵行海事局指挥中心获报事故信息后，立即指派“海巡 01046”轮到现场，经轮艇现场了解，约 2015 时 120 救护车到达现场，当场确认“弋江 1089”轮随船人员万某某已死亡。

五、事故损失情况

（一）“佳盈 307”轮。

球鼻首局部轻微凹陷。

（二）“弋江 1089”轮。

“弋江 1089”轮左舷生活区舷墙凹陷 0.6*1.5 米，驾驶室左侧甲板栏杆断裂 2 根，一名人员死亡（万某某，女，身份证号码 34022119691119XXXX）。

六、碰撞时间、地点及角度的认定

调查人员通过查看事故现场附近的 CCTV 录像回放、矫正时间误差、分析“佳盈 307”轮 AIS 数据、询问事故当事人，，经综合分析认定：

2018 年 11 月 16 日约 2000 时，“佳盈 307”轮与“弋江 1089”轮在黄浦江棉花仓库码头前沿 50 米处水域发生碰撞（概位：31° 06′ 11″ N/121° 27′ 24″ E），两船的碰撞角度约 45 度。

七、勘验情况

（一）“佳盈 307”轮。

1. 球鼻首情况。

经现场勘验，该轮球鼻首正面 1.1 米至 1.4 米水线处有

新鲜刮擦痕迹，轻度凹陷，面积约 0.1 平方米，擦痕有前向右后方延伸。本船面漆脱落，留有外来黑色油漆。



图 3：“佳盈 307”轮球鼻首情况

2. 右锚情况。

该轮船艏配备两只斯贝克锚，左右各一，锚链长度 220 米，锚链直径 40 毫米，锚重 2100 千克，艏锚机型号 YM40，功率 30KW。

经现场勘验，该船右锚刹车片磨损较严重。



图 4：“佳盈 307”轮右锚刹车片情况

（二）“弋江 1089”轮。

该轮左舷驾驶室后部护舷开裂约长 1.5 米，驾驶室左侧上甲板栏杆弯曲断裂，变形方向指向船首方向。



图 5：“弋江 1089”轮船壳损坏情况

八、事故示意图

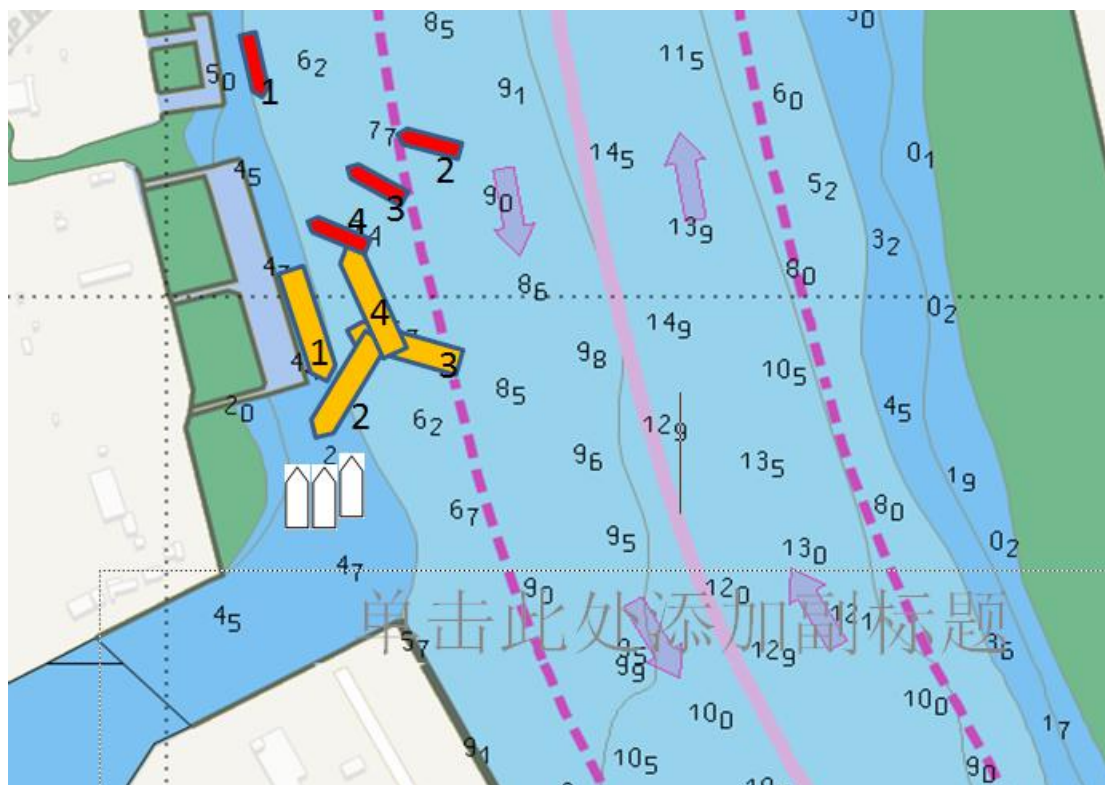


图 6：碰撞示意图（红：弋江 1089/黄：佳盈 307/白：靠泊船）

九、事故经过

本事故经过是根据事故现场附近的 CCTV 录像、两船 AIS 数据、当事人的陈述以及现场勘察记录等资料综合分析得出。

（一）“佳盈 307”轮。

2018年11月15日2100时左右，“佳盈307”轮从舟山大瞿装载4500吨石子开航，目的港上海。

16日1233时左右，靠泊上海棉花仓库码头卸载，船艏朝上游。

约1920时，卸载完毕。

约1940时，备车拟离泊。发现“弋江1089”轮在其左舷第二仓位置，船艏朝上游与其平行，随即与他联系告知本船的动态。“弋江1089”轮倒车让出水域。

约1950时，“佳盈307”轮右锚备妥，掉头完毕，与码头横距25米左右，发现在前方50米左右距离的“弋江1089”轮船艏朝码头横在其船首，处于右转中。马上采取倒车措施，但由于船尾有船靠泊，操作空间有限不敢加车。

约2000时，“佳盈307”轮船艏与“弋江1089”轮左舷尾部发生碰撞，碰撞后右侧备锚滑落撞击到对方驾驶室左侧的一名女性人员身上，同时右锚勾到驾驶室左侧栏杆，造成栏杆断裂，右锚滑落到“弋江1089”轮甲板上。随后“佳盈307”轮倒车两船脱离。

约2030时“佳盈307”轮在事故发生地下游300米处临时锚泊。

（二）“弋江 1089”轮。

2018年11月15日1800时左右，“弋江1089”轮在张家港装载1500吨细沙开航，开航时船舶前后吃水3.5米左右，目的港上海棉花仓库码头。

16日0400左右，航至长江宝南锚地抛锚候潮。

约1100时，起锚续航。

约1230时，进吴淞口。

约1830时，航至棉花仓库码头江面时，发现该轮拟靠泊位有“佳盈307”轮靠泊卸货，便决定在其下游泊位有两档靠泊船的外档临时停靠侯泊。

约1900时，因临时靠泊泊位最里档船舶卸货完毕离泊，“弋江1089”轮解缆让档，往前航行。当航行至与“佳盈307”轮平行，询问“佳盈307”轮卸货情况及离泊方式，得到答复是：货已卸完，拟掉头离泊。

约1930时，“弋江1089”轮倒车让出水域，“佳盈307”轮掉头离泊，当“佳盈307”轮掉头完毕，与码头横距约30米时，“弋江1089”轮认为该水域宽度可以靠泊，便采取右舵与码头成60°靠泊。

约2000时，“弋江1089”轮带上首缆时，“佳盈307”轮船艏与“弋江1089”轮左舷尾部发生碰撞，碰撞后随船人员万庆花从驾驶室走到左侧甲板准备查看损坏情况，此时“佳盈307”轮右锚链滑脱，右锚松出撞击到其头部，“弋江1089”轮报警并呼叫救护车。

约2015时，“弋江1089”轮靠妥码头，救护车到现场，确认万某某已死亡。

十、事故原因

（一）事故原因分析基础。

1. 事故发生水域在上海黄浦江下行航道内，事故船舶航

行、避让应当遵守《上海黄浦江通航安全管理规定》和《1972年国际海上避碰规则》等有关法规规定。

2. 事故发生时能见度良好，两船处于互见中。

3. 事故发生前，“佳盈 307”轮处于离泊过程中，“弋江 1089”轮处于靠泊过程中。

4. “弋江 1089”轮上一名人员万某某因受“佳盈 307”轮右锚撞击而死亡。

（二）事故原因分析。

“弋江 1089”轮与“佳盈 307”轮在靠离泊过程中，靠离泊操作不当，存在戒备上的疏忽导致两船发生碰撞；“佳盈 307”轮右锚未系固、刹车片老化，碰撞后右锚随锚链滑落并撞击到“弋江 1089”轮随船人员万庆花头部导致其死亡。

1. “弋江 1089”轮的过失。

1) 靠泊操作不当。

“弋江1089”轮在“佳盈307”轮与码头横距约30米的情况下，采取右舵，船舶与码头成60°角靠泊。“弋江 1089”轮在他船未离泊清爽的情况下靠泊，没有采取有效措施与“佳盈307”轮保持安全距离，违背了靠离泊的通常做法。

2) 存在戒备上的疏忽。

当“佳盈 307”轮离泊时，“弋江 1089”轮倒车让出了

安全距离，当“佳盈 307”轮通过倒车、右转掉妥船头时，“弋江 1089”轮位于其右前方约 50 米处。此时“弋江 1089”轮靠泊过程中没有正确判断“佳盈 307”轮船舶动态，对当时的风流压情况估计不足，没有谨慎的操作船舶抵抗风流压，从而两船逐步靠拢形成紧迫局面并导致碰撞发生。该行为有悖良好船艺也违反了《1972 年国际避碰规则》第二条第 1 款的规定。

2. “佳盈 307”轮的过失。

1) 靠离泊操作不当。

“佳盈 307”轮没有选择合适的离泊时机，该轮离泊时正值涨潮时段，船舶流量较大。该轮离泊时明知道码头前沿近距离有船，且泊位后方有其他靠泊船，依然进行掉头离泊操作，导致船舶掉头旋回的操作余地不足。

2) 存在戒备上的疏忽。

“佳盈 307”轮缆绳解清以后，没有考虑到东北风对船舶操纵的影响，也没有考虑到进口船舶流的影响，对当时的特殊情况估计不足，长时间停留在泊位前沿不但与靠泊船“弋江 1089”轮构成了紧迫局面，而且在构成紧迫局面后因船尾有其他停泊船，水域受限未能进行有效避让。该行为有悖良好船艺也违反了《1972 年国际避碰规则》第二条第 1 款的规定。

3) 右锚刹车片老化，备锚时未能有效系固。

在调查过程中发现该船锚机工况不好，尤其右锚，当锚链受力时存在反转、打滑、溜出现象。碰撞后“佳盈 307”轮大副听到右锚锚链滑出的声音。事故现场勘验发现其右锚刹车片磨损已超过一半。右锚刹车片老化，备锚时未能有效系固导致船舶发生碰撞后因震动将右锚滑出并撞击到他人并导致他人死亡，扩大了事故后果。

十一、事故责任认定

本起事故为互有过失的水上交通事故。“佳盈 307”轮与“弋江 1089”轮均违反了《1972 年国际避碰规则》第二条第 1 款的规定；“佳盈 307”轮对关键性设备维护保养不足，导致了事故损失的扩大，不符合《国内船舶安全营运及防止污染管理规则》第十条的规定。根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条之规定，本起事故责任判定如下：

本起碰撞致人死亡事故，“佳盈 307”轮承担主要责任；“弋江 1089”轮承担次要责任。

十二、调查发现的问题

（一）“佳盈 307”轮

“佳盈 307”轮在 2018 年 11 月 4 日进行了船舶临时审核在 11 月 13 日取得临时安全管理证书，但在事故调查过程中发现公司安全管理体系在船上没有得到有效运行。

1. 船上关键性设备维护保养不到位，船上已制定了 2018 年 11 月及 12 月的维修保养计划，其中包括对锚机、缴缆机的维护保养，但未见相关的维护保养记录。船方已知道右锚工况不良，但一直未向公司汇报。

2. 船长陈述因航次任务较重，部分安全管理体系台账（如：月度维护保养记录、船上培训记录等）缺失。

（二）“弋江 1089”轮配员不足。

该船最低配员证书要求至少配备二类船长一名，二类驾驶员一名，二类轮机员一名。但事故发生航次，实际在船人员为二类船长董某某，三类驾驶员翟某某，随船人员某某（在事故中死亡）。缺少二类驾驶员一名，二类轮机员一名。

（三）码头调度存在问题。

码头调度安排不合理，对船舶靠离泊秩序管理不到位。“佳盈 307”轮离泊时正值涨潮时段，进口船舶较多。码头调度此时同意“佳盈 307”轮掉头离泊，并在“佳盈 307”轮未离泊清爽的情况下同意“弋江 1089”轮进行靠泊，多种不利因素叠加，安全隐患增大。

十三、处理意见和安全管理建议

（一）处理意见。

1. “佳盈 307”轮违反交通运输管理法规，发生水上交通事故，导致“弋江 1089”轮 1 人死亡，且在事故中负主要责任。船长包某某是本起事故的主要责任人，建议对其给予相应的行政处罚。

2. “弋江 1089”轮违反交通运输管理法规，发生水上交通事故，导致本船 1 人死亡，在事故中负次要责任。船长董某某是本起事故的责任人，建议对其给予相应的行政处罚。

3. “弋江 1089”轮配员不满足最低安全配员证书要求。建议对其给予相应的行政处罚。

4. 船公司在船舶安全与防污染管理监控方面存在问题，建议将相关情况通报“佳盈 307”轮船籍港所在地海事管理机构。

（二）安全管理建议。

1. 鉴于在事故调查过程中发现“佳盈 307”轮安全管理体系没有得到有效运行，建议该轮管理公司舟山 XX 船务有限公司对体系内船舶进行内部审核，督促船上按照体系规定开展安全管理复查，保证安全管理体系在船上得到有效运营。

2. 鉴于码头调度对船舶靠离泊秩序管理不到位，建议码头方加强船舶靠离泊秩序管理，避免在船舶流量大的时段安排船舶靠离码头，落实好主体责任。

2019-01-08